Disposições Gerais, Direitos e Deveres do Administrado (arts. 1º a 4º)

Subtópico 1 de 11

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da **Administração Federal direta e indireta**, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

> **§ 1º** Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos **Poderes Legislativo e Judiciário** da União, quando no desempenho de função administrativa.

> **§ 2º** Para os fins desta Lei, consideram-se:

I – **órgão** – a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta;

II – **entidade** – a unidade de atuação dotada de **personalidade jurídica**;

III – **autoridade** – o servidor ou agente público dotado de **poder de decisão**.

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da **legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência**.

> **Parágrafo único.** Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

I – atuação conforme a lei e o Direito;

II – atendimento a fins de interesse geral, **vedada a renúncia** total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;

III – objetividade no atendimento do interesse público, **vedada a promoção pessoal** de agentes ou autoridades;

IV – atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

V – divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;

VI – adequação entre meios e fins, **vedada a imposição** de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

VII – indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IX – adoção de **formas simples**, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

X – garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

XI – **proibição de cobrança de despesas processuais**, ressalvadas as previstas em lei;

XII – impulsão, **de ofício**, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;

XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, **vedada aplicação retroativa de nova interpretação**.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS

Art. 3º O administrado tem os seguintes **direitos** perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:

I – ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;

II – ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;

III – formular alegações e apresentar documentos **antes da decisão**, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente;

IV – fazer-se assistir, **facultativamente**, por advogado, **salvo quando obrigatória a representação, por força de lei**.

CAPÍTULO III
DOS DEVERES DO ADMINISTRADO

Art. 4º São **deveres** do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:

I – expor os fatos conforme a verdade;

II – proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;

III – não agir de modo temerário;

IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

Texto compilado sem trechos vetados nem anotações entre parênteses. Os parágrafos e incisos vetados foram retirados, por isso há saltos na numeração (ex.: art. 49-A, § 1º → § 4º). Fonte: Planalto.